



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTOEMI ALIAS AGUS BIN A. KUSASI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV Nomor 451 RT 038 RW 001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (tempat tinggal) dan Jalan Padat Karya Komplek Purnama 3 Jalur 9B Nomor 415 RT 038 RW 001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin (sesuai KTP).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



5. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 04 November 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama **Azrina Fradella, S.H., M.H., dan Giana Dwinisa, S.H., M.Kn.**, Para Advokat/ Pengacara dari Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan” yang berkedudukan di Jalan A.Yani KM 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland RT 001, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2025 Nomor 153/PID/2025/PN BJM; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 16 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (bersih 13,04 gram);
2. 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (bersih 148,45 gram);
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,04 gram);
4. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
5. 1 (satu) buah plastik warna coklat;
6. 2 (dua) unit timbangan warna hitam;
7. 1 (satu) buah pack plastic klip;
8. 1 (satu) sendok plastik sabu;
9. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1. 866245074935333 dan IMEI 2. 866245074935325;
11. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Wa Bussiness) dengan IMEI 1 869194053207214 & IMEI 2 869194053207206;

Dirampas untuk dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor mesin: JMA1E1144651;

Agar dikembalikan kepada Saksi MINNI AUDINA Binti MASRAN.

13. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00;
14. Uang tunai Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) eksempler rekening Koran Sea Bank dengan nomor Rek. 901124307664 atas nama AGUSTOEMI periode bulan Maret 2025 s/d Mei 2025.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya. Bahwa Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Petugas Kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT,

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Bin SHALEH mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering mengantarkan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Padat Karya Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 Wita petugas melakukan patroli di daerah Jalan Padat Karya Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat petugas sedang patroli di pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, petugas melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651, kemudian Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H., Bin SHALEH langsung mengamankan laki-laki yang mencurigakan tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI (Terdakwa) dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi RAHMADI Bin ASRANI ATU selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H., Bin SHALEH langsung mengamankan 1 (satu) unit HandPhone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325 milik Terdakwa dan ditemukan foto pengantaran sabu yang diletakkan dibawah tiang listrik di pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna coklat dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebagai upah dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi tempat tinggal Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa tinggal di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 Wita Petugas Kepolisian mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL H.F Bin H. FAHRI DOEMAS selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat, Petugas Kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel beserta Tim diantaranya Saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H., Bin JUMADI dan Saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa berupa: 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) serta ditemukan juga di dapur rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Wa Bussiness) dengan IMIE 1 869194053207214 & IMIE 2 869194053207206 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa selama melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Petugas Kepolisian, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) adalah milik Saudara SOGUN *&" (Berita Acara Pencarian Orang) yang merupakan sisa pengambilan sabu sebanyak 6 (enam) ons yang diambil Terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di samping Hotel Royal Jelita tepatnya di jembatan kecil di Jalan A. Yani Km 5 Banjarmasin, dimana Terdakwa selama melakukan transaksi narkoba menerima upah dari Saudara SOGUN*&" dan Saudara GUNAWAN L3L3H (Berita Acara Pencarian Orang) dalam bentuk transfer ke rekening SEA BANK nomor: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04771/NNF/2025

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



tanggal 16 Juni 2025 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni: 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2025 bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Petugas Kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel diantaranya Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H., Bin SHALEH mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sering mengantarkan narkoba jenis sabu di

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jalan Padat Karya Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 Wita petugas melakukan patroli di daerah Jalan Padat Karya Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat petugas sedang patroli di Pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, petugas melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651, kemudian Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H., Bin SHALEH langsung mengamankan laki-laki yang mencurigakan tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama AGUSTOEMI Alias AGUS Bin A. KUSASI (Terdakwa) dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi RAHMADI Bin ASRANI ATU selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa, setelah itu Saksi VERI, S.H., Bin H ATONG dan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H., Bin SHALEH langsung mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325 milik Terdakwa dan ditemukan foto pengantaran sabu yang diletakan dibawah tiang listrik di Pinggir Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik warna coklat dan setelah dibuka ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa sebagai upah dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan cara interogasi tempat tinggal Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa tinggal di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, mendengar pengakuan Terdakwa lalu pada hari

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 Wita Petugas Kepolisian mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL H.F Bin H. FAHRI DOEMAS selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat, Petugas Kepolisian dari Dit Resnakoba Polda Kalsel beserta Tim diantaranya Saksi ARIF RAHMAN NUGROHO, S.H., Bin JUMADI dan Saksi ABDUR RAZAK SAPUTRA Bin RAMLAN melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa berupa: 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) serta ditemukan juga di dapur rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa: 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Wa Bussiness) dengan IMIE 1 869194053207214 & IMIE 2 869194053207206 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) sebagai upah yang diterima Terdakwa selama melakukan kegiatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04771/NNF/2025 tanggal 16 Juni 2025 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni: 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raihana Firdaus Binti H. Aliansyah Umar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT 038 RW 001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti didalam lemari kamar 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) serta ditemukan juga di dapur berupa 1 (satu) pack plastic klip; 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam; 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747; Uang tunai Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan Saksi uang menggunakan Rekening Sea Bank dengan nomor rekening 90024307664 ke rekening BCA nomor rekening 7215299970 atas nama RAIHANA FIRDAUS, milik Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi uang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per satu kali transaksi ke Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7215299970 atas nama RAIHANA FIRDAUS.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut sudah Saksi pergunakan untuk bayar cicilan sepeda motor, kebutuhan sehari-hari, membeli emas tetapi emas tersebut sudah Saksi jual kembali.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan uang yang ditransfer ke rekening Saksi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa selalu mengatakan "jangan ikut campur urusanku

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



dan jangan banyak tanya”, setelah Terdakwa mengatakan seperti itu Saksi akhirnya tidak ada lagi bertanya lagi.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang dalam kesehariannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dikirim tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba juga, keluar dari penjara baru sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya, karena Saksi tidak melihat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di dalam lemari.
- Bahwa menurut Terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil kerja borongan proyek bangunan.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Minni Audina Binti Masran dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu pada saat menggunakan sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 pukul 18.55 WITA bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Kelurahan Sungai Andai Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Genio warna hitam dengan Nomor Polisi DA 5823 CK.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi tidak berada di rumah.
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor ada di rumah Terdakwa, karena Saksi masih tinggal di rumah mertua Saksi, dan kunci kontak ditinggal di rumah, dan pada waktu dibawa oleh Terdakwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak berada di rumah pada saat itu.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli sendiri masih mencicil atau kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah).
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ada, tetapi BPKB belum ada karena masih ada di pembiayaan.



- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Veri, S.H., Bin H. Atong dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tanpa ijin pada Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA bertempat pinggir jalan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dihari yang sama pada pukul 18.55 WITA yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat penangkapan di pinggir jalan Padat Karya RT.016 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Bussiness) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hijau dengan nomer simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah plastic hitam, 2 (dua) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pack plastic klip, 1 (satu) sendok plastic sabu, 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic coklat.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651 milik menantu Terdakwa bernama MINNI AUDINA.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram/ berat bersih 0,04 (nol koma 4) gram, lalu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 (seratus lima puluh satu koma dua puluh satu) gram/berat bersih 148,45 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram, dan juga 6 (enam) paket sabu dengan berat dengan kotor 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram/berat bersih 13,04 (tiga belas koma empat) gram adalah milik Saudara SOGUN (DPO) yang merupakan sisa pengambilan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) ons yang diambil Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di samping Hotel Royal Jelita tepatnya di Jalan A. Yani Km.5 Banjarmasin, dimana Terdakwa selama melakukan transaksi narkotika menerima upah dari Saudara SOGUN dalam bentuk transfer ke rekening "SEA BANK" nomor: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saat penangkapan tidak ada transaksi jual beli, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kami langsung mencegat Terdakwa dan lakukan pengeledahan pada badan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada istri Terdakwa dan warga sekitar yang menyaksikan waktu kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut sebagian hasil dari upah transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan sebagian uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa ada beberapa transaksi pengiriman uang kepada Istri Terdakwa dan juga transaksi jual beli narkotika jenis sabu dari pembeli kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Arif Rahman Nugroho, S.H., Bin Jumadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA bertempat pinggir jalan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dihari yang sama pada pukul 18.55 WITA yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat penangkapan di pinggir jalan Padat Karya RT.016 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Bussiness) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang berada di Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hijau dengan nomer simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah plastic hitam, 2 (dua) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pack plastic klip, 1 (satu) sendok plastic sabu, 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic coklat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651 milik menantu Terdakwa bernama MINNI AUDINA.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diamankan bahwa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram/berat bersih 0,04 (nol koma 4) gram, lalu 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 (seratus lima puluh satu koma dua puluh satu) gram/berat bersih 148,45 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh lima) gram, dan juga 6 (enam) paket sabu dengan berat dengan kotor 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram/berat bersih 13,04 (tiga belas koma empat) gram adalah milik Saudara SOGUN (DPO) yang merupakan sisa pengambilan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) ons yang diambil Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di samping Hotel Royal Jelita tepatnya di Jalan A. Yani Km. 5 Banjarmasin, dimana Terdakwa selama melakukan transaksi narkotika menerima upah dari Saudara SOGUN dalam bentuk transfer ke rekening "SEA BANK" nomor: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lemari kamar rumah berupa: 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 (empat belas koma tiga puluh) gram/berat bersih 13,04 (tiga belas koma empat) gram, serta ditemukan juga di dapur rumah berupa 1 (satu) pack plastic klip dan 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi jual beli, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kami langsung mencegat Terdakwa dan lakukan penggeledahan pada badan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ada Istri Terdakwa dan warga sekitar yang menyaksikan waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



5. Saksi Rahmadi Bin Asrani Atu dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua Rukun Tetangga di RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menyaksikan saat penggeledahan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA Saksi diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic warna coklat, 1 (satu) Handphone merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMIE 1. 866245074935333 dan IMIE 2. 866245074935325, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi DA 5823 CK nomor rangka MH1JMA116RK145139 dengan nomor mesin JMA1E1144651 dan Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 sekitar pukul 18.07 WITA di pinggir Jl. Padat Karya RT. 016 RW.001 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menjelaskan sebelumnya mengamankan Terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam saku celana belakang sebelah kiri, dan selanjutnya Saksi juga dipelihatkan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastic hitam, setelah diambil oleh Terdakwa dan dibuka sendiri oleh Terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang di dalamnya ada 2 (dua) paket sabu, dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi sebagai perwakilan masyarakat.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Muhammad Faisal H.F. Bin H. Fahri Doemas dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi dalam perkara karena Saksi selaku Ketua RT. 011 di lingkungan tempat tinggal Terdakwa di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No. 451 RT. 038 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Saksi diminta petugas Kepolisian untuk menjadi Saksi penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram), di dalam lemari kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) pack plastic klip, 1 (satu) buah sendok plastik sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (WA) & 0822-1377-7747 (WA Bussiness) dengan IMIE 1: 869194053207214 & IMIE 2: 869194053207206. yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Augustoemi alias Agus Bin A. Kusasi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA bertempat di pinggir Jalan Padat Karya RT.016 RW.001 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan hari yang sama sekitar pukul 18.55 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit HandPhone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1: 866245074935333 dan IMEI 2: 866245074935325, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram).
- Bahwa setelah pihak Kepolisian menangkap Terdakwa di pinggir jalan, lalu Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), 1 (satu) buah plastic hitam, 1 (satu) buah plastic coklat, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Bussiness) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206, 2 (dua) unit timbangan warna hitam, 1 (satu) buah pack plastic klip dan Uang tunai Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selama melakukan transaksi narkoba menerima upah dari Saudara SOGUN dan Saudara GUNAWAN dalam bentuk transfer ke rekening "SEA BANK" nomor rekening: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa sendiri dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut di Bank yaitu "SEA BANK" dengan nomor rekening: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa simpan dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari serta mengirim uang kepada Istri Terdakwa bernama RAIHANA FIRDAUS untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa total uang keluar ke Saudari RAIHANA FIRDAUS sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi uang keluar dengan jumlah bervariasi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total uang keseluruhan sejumlah Rp54.100.000,00 (lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah mengantarkan narkoba jenis sabu yang masuk ke rekening "SEABANK" nomor rekening: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa bervariasi dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK yang dipergunakan Terdakwa saat itu adalah milik Saudari MINNI AUDINA, yang merupakan menantu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin/meminjam kepada Saudari MINNI AUDINA pada saat memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dalam perkara narkoba.
- Bahwa timbangan digital tersebut milik operator, bukan milik Terdakwa sendiri, tetapi Terdakwa digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu setelah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram);
- 1 (satu) buah plastic hitam;
- 1 (satu) buah plastic coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Business) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1: 866245074935333 dan IMEI 2: 866245074935325;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau dengan Nopol DA 5823 CK nomor rangka MH1JMA116RK145139 dan nomor mesin JMA1E11446551;
- Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram);
- 2 (dua) unit timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pack plastic klip;
- 1 (satu) sendok plastic sabu;
- 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;
- Uang tunai Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) eksemplar rekening Koran Sea Bank dengan nomor Rek 90024307664 atas nama AGUSTOEMI periode bulan maret 2025 s/d Mei 2025.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04771

/NNF/2025 tanggal 16 Juni 2025 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651 milik menantu Terdakwa yakni Saksi MINNI AUDINA dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Bussiness) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206 lalu dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dihari yang sama pada pukul 18.55 WITA yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram), 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna hijau dengan nomer simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan hasil dari upah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sebagian uang milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah plastic hitam, 2 (dua) unit timbangan warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu setelah Terdakwa terima, 1 (satu) buah pack plastic klip, 1 (satu) sendok plastic sabu, 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic coklat.

- Bahwa seluruh sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Saudara SOGUN (DPO) yang merupakan sisa pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) ons yang diambil Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di samping Hotel Royal Jelita tepatnya di Jalan A. Yani Km.5 Banjarmasin, dan Terdakwa menerima upah dari Saudara SOGUN dan Saudara GUNAWAN dalam bentuk transfer ke rekening "SEA BANK" nomor: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04771 /NNF/2025 tanggal 16 Juni 2025 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Agustoemi Alias Agus Bin A. Kusasi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekitar pukul 18.07 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Padat Karya RT. 16 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK, Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor Mesin: JMA1E1144651 milik menantu Terdakwa yakni Saksi MINNI AUDINA dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram) didalam saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1 866245074935333 dan IMEI 2 866245074935325, Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Whatsapp Bussiness) dengan IMEI 1: 869194053207214 & IMEI 2: 869194053207206 lalu dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dihari yang sama pada pukul 18.55 WITA yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Pesona Purnama Jalur XIV No.451 RT.038 RW.001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram), Uang tunai sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan hasil dari upah Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sebagian uang milik Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah plastic hitam, 2 (dua) unit timbangan warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu setelah Terdakwa terima, 1 (satu) buah pack plastic klip, 1 (satu) sendok plastic sabu, 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam, 1 (satu) buah plastic coklat.

Menimbang, bahwa seluruh sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Saudara SOGUN (DPO) yang merupakan sisa pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) ons yang diambil Terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 di samping Hotel Royal Jelita tepatnya di Jalan A. Yani Km. 5 Banjarmasin, dan Terdakwa menerima upah dari Saudara SOGUN dan Saudara GUNAWAN dalam bentuk transfer ke rekening "SEA BANK" nomor: 901124307664 atas nama AGUSTOEMI milik Terdakwa dengan upah yang bervariasi dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,04 gram), 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (berat bersih 148,45 gram) dan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (berat bersih 13,04 gram) yang kemudian disisihkan dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04771 /NNF/2025 tanggal 16 Juni 2025 ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan sabu-sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad.2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Penuntut Umum yang tidak memperhatikan tujuan dan fungsi hukum yang bukan merupakan pembalasan dendam, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa agar kedepannya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim namun akan dipertimbangkan dalam uraian mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (bersih 13,04 gram);
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (bersih 148,45 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,04 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna coklat;
- 2 (dua) unit timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pack plastic klip;
- 1 (satu) sendok plastik sabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1. 866245074935333 dan IMEI 2. 866245074935325;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Wa Bussiness) dengan IMEI 1 869194053207214 & IMEI 2 869194053207206;

oleh karena sebagian merupakan benda terlarang dan sebagian lainnya merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor mesin: JMA1E1144651;

meskipun saat penangkapan digunakan oleh Terdakwa, namun ternyata bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan dipergunakan tanpa

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MINNI AUDINA Binti MASRAN, karena itu patut dikembalikan kepada Saksi MINNI AUDINA Binti MASRAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- Uang tunai sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar rekening Koran Sea Bank dengan nomor Rek. 901124307664 atas nama AGUSTOEMI periode bulan Maret 2025 s/d Mei 2025.

oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, maka patut ditetapkan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum terkait perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustoemi Alias Agus Bin A. Kusasi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak**

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 14,30 gram (bersih 13,04 gram);
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 151,21 gram (bersih 148,45 gram);
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,23 gram (bersih 0,04 gram);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna coklat;
- 2 (dua) unit timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah pack plastic klip;
- 1 (satu) sendok plastik sabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau dengan nomor simcard 0878-7089-2893 dengan IMEI 1. 866245074935333 dan IMEI 2. 866245074935325;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru tua metalik dengan nomor simcard 0852-4845-1765 (Wa) & 0822-1377-7747 (Wa Bussiness) dengan IMEI 1 869194053207214 & IMEI 2 869194053207206;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi: DA 5823 CK Nomor Rangka: MH1JMA116RK145139 dan Nomor mesin: JMA1E1144651;

Dikembalikan kepada Saksi MINNI AUDINA Binti MASRAN.

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) eksempler rekening Koran Sea Bank dengan nomor Rek 901124307664 atas nama AGUSTOEMI periode bulan Maret 2025 s/d Mei 2025.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Desember 2025** oleh kami, **Ariyas Dedy, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Arsyad, S.H.**, dan **Depa Indah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **A.R. Manullang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2025/PN Bjm